Direito Eleitoral

Vista de Avaliação P1

19.10.2026

Profa. Ma. Marcilene Andrade

Avaliação P1

Valor total: 8,0 pontos

- 8 Questões (múltipla escolha): **1,0 ponto cada**

QUESTÃO 1

Em fevereiro de determinado ano eleitoral, foi publicada lei federal promovendo alteração relevante nas regras do processo eleitoral. O texto legal estabeleceu expressamente sua entrada em vigor na data da publicação e determinou sua aplicação às eleições gerais que ocorreriam em outubro daquele mesmo ano.

Um partido político questionou a aplicação imediata das novas regras ao pleito, sustentando violação à Constituição Federal.

Considerando o princípio constitucional da anualidade eleitoral, assinale a alternativa CORRETA:

A) A lei é integralmente inconstitucional, pois qualquer norma eleitoral somente pode entrar em vigor um ano após sua publicação.
B) A lei entra em vigor na data de sua publicação, mas não pode ser aplicada à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.
C) A lei pode ser aplicada imediatamente, desde que tenha sido aprovada antes do início das convenções partidárias.
D) A anualidade eleitoral aplica-se exclusivamente às resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, não alcançando leis aprovadas pelo Congresso Nacional.
E) A aplicação imediata dependerá de autorização do Tribunal Superior Eleitoral, a quem compete definir quais alterações legislativas podem incidir sobre o pleito.

QUESTÃO 2

O Congresso Nacional pretende submeter determinada matéria de relevante interesse nacional à manifestação direta da população. Durante os debates, surgiram três propostas: na primeira, consultar o eleitorado antes da edição do ato legislativo; na segunda, submeter ao eleitorado um ato normativo já aprovado; na terceira, permitir que os próprios cidadãos apresentem projeto de lei mediante o preenchimento dos requisitos constitucionais.

À luz da Constituição Federal e dos mecanismos de exercício da soberania popular, as três propostas correspondem, respectivamente, a:

A) iniciativa popular, referendo e plebiscito.
B) referendo, iniciativa popular e plebiscito.
C) plebiscito, iniciativa popular e referendo.
D) plebiscito, referendo e iniciativa popular.
E) referendo, plebiscito e ação popular.

QUESTÃO 3

Durante uma atividade acadêmica, três estudantes discutem os conceitos fundamentais relacionados ao exercício dos direitos políticos.

Lucas afirma que sufrágio e voto são expressões juridicamente equivalentes.
Mariana sustenta que o sufrágio corresponde ao direito de participação política, enquanto o voto constitui uma forma concreta de exercício desse direito.
Rafael afirma que o escrutínio corresponde ao direito subjetivo de ser escolhido para o exercício de mandato eletivo.

Considerando a teoria dos direitos políticos e o regime constitucional brasileiro, assinale a alternativa CORRETA:

A) Mariana está correta, pois o sufrágio corresponde ao direito de participação política, o voto constitui seu exercício e o escrutínio se relaciona ao procedimento de votação e apuração.
B) Lucas e Rafael estão corretos, pois sufrágio e voto integram a capacidade eleitoral ativa, enquanto o escrutínio corresponde à capacidade passiva.
C) Rafael está correto, pois escrutínio corresponde à capacidade eleitoral passiva, também denominada *ius honorum*.
D) Mariana está parcialmente correta, pois o sufrágio corresponde exclusivamente ao direito de votar, não possuindo relação com outras manifestações de participação política.
E) Lucas está correto, pois sufrágio e voto são expressões utilizadas pela Constituição para designar exatamente o mesmo instituto.

QUESTÃO 4

Às vésperas de uma eleição, quatro pessoas procuram orientação acerca de sua situação eleitoral:

I. Ana, brasileira alfabetizada, com 17 anos, pretende alistar-se e votar.
II. Bruno, brasileiro alfabetizado, com 35 anos, não pretende realizar seu alistamento eleitoral.
III. Carlos, brasileiro analfabeto, com 45 anos, pretende alistar-se.
IV. Diana, estrangeira residente regularmente no Brasil há vários anos, pretende alistar-se como eleitora.

Considerando o art. 14 da Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA:

A) O alistamento é facultativo para Ana e Diana, obrigatório para Bruno e vedado a Carlos.
B) O alistamento é obrigatório para Ana e Bruno, facultativo para Carlos e permitido a Diana em razão de sua residência permanente no Brasil.
C) O alistamento é facultativo para Ana e Carlos, obrigatório para Bruno e vedado a Diana.
D) O alistamento é obrigatório para todos os brasileiros maiores de 16 anos, independentemente de alfabetização, e facultativo para estrangeiros residentes no país.
E) O alistamento é facultativo para Ana, obrigatório para Bruno e Carlos e vedado a Diana.

QUESTÃO 5

Ricardo, brasileiro naturalizado, com 32 anos de idade, encontra-se no pleno exercício de seus direitos políticos, está regularmente alistado, possui domicílio eleitoral na circunscrição pelo prazo legal e é regularmente filiado a partido político. Pretende candidatar-se a Governador de Estado.

Seu amigo Paulo, brasileiro nato, com 40 anos, também preenche os demais requisitos eleitorais, mas pretende concorrer ao mesmo cargo sem que sua candidatura seja apresentada por partido político, alegando que a liberdade política assegurada constitucionalmente deve permitir candidatura independente.

Considerando as condições constitucionais de elegibilidade, assinale a alternativa CORRETA:

A) Ambos podem concorrer, pois a filiação partidária constitui requisito legal passível de afastamento pela autonomia individual do candidato.
B) Ricardo não pode concorrer porque brasileiros naturalizados possuem apenas capacidade eleitoral ativa, sendo-lhes vedada a capacidade eleitoral passiva.
C) Ricardo pode concorrer apenas depois de completar 35 anos, enquanto Paulo poderá apresentar candidatura avulsa se demonstrar apoio popular suficiente.
D) Ricardo não pode concorrer porque o cargo de Governador é privativo de brasileiro nato, enquanto Paulo pode concorrer independentemente de partido político.
E) Ricardo pode, em princípio, concorrer ao cargo, pois possui a idade mínima exigida e o cargo de Governador não é privativo de brasileiro nato; Paulo não poderá apresentar candidatura avulsa, pois a filiação partidária constitui condição constitucional de elegibilidade.

QUESTÃO 6

Marcelo foi eleito Prefeito de determinado Município e, ao término do primeiro mandato, foi reeleito para período imediatamente subsequente. Próximo ao final do segundo mandato consecutivo, pretende candidatar-se novamente ao mesmo cargo. No mesmo Município, determinada servidora pública pretende concorrer ao cargo de Vereadora, mas exerce função abrangida por hipótese legal que exige afastamento prévio e decide permanecer no exercício da função durante todo o período que antecede a eleição.

À luz da Constituição Federal e da disciplina das inelegibilidades, assinale a alternativa CORRETA:

A) Marcelo poderá concorrer a um terceiro mandato consecutivo, pois a Constituição não estabelece limite quantitativo à reeleição; a servidora somente precisará afastar-se se for eleita.
B) Marcelo não poderá concorrer a um terceiro mandato consecutivo para o mesmo cargo; quanto à servidora, deverá ser verificada a incidência da correspondente regra de desincompatibilização, cujo descumprimento pode produzir inelegibilidade.
C) Marcelo poderá concorrer desde que se desincompatibilize seis meses antes da eleição, e a servidora não está sujeita à desincompatibilização porque não exerce mandato eletivo.
D) Tanto Marcelo quanto a servidora encontram-se em hipótese de perda dos direitos políticos, ficando impedidos inclusive de votar.
E) A situação de Marcelo constitui inelegibilidade absoluta, impedindo-o de concorrer a qualquer cargo eletivo, enquanto a situação da servidora constitui suspensão dos direitos políticos.

QUESTÃO 7

Os partidos Alfa e Beta pretendem estabelecer atuação política conjunta. Seus dirigentes desejam constituir uma união com abrangência nacional e caráter duradouro, de modo que, depois de constituída e registrada, as agremiações atuem de forma unificada, como se fossem uma única agremiação partidária. Um terceiro partido sugere, em vez disso, simples coligação para apresentação conjunta de candidatos a Deputado Federal nas eleições proporcionais.

Considerando o regime constitucional e legal dos partidos políticos, coligações e federações, assinale a alternativa CORRETA:

A) Federação e coligação são institutos juridicamente equivalentes, diferenciando-se apenas pelo número de partidos integrantes.
B) A Constituição veda qualquer atuação conjunta entre partidos distintos, em razão do princípio da autonomia partidária.
C) A federação somente pode ser constituída para determinada eleição e se extingue automaticamente após a proclamação dos resultados.
D) A primeira proposta caracteriza federação partidária, que, uma vez constituída e registrada, atua como se fosse uma única agremiação; a segunda não é admitida, pois são vedadas coligações nas eleições proporcionais.
E) A primeira proposta caracteriza coligação partidária e a segunda é constitucionalmente admissível, pois coligações podem ser formadas tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais.

QUESTÃO 8

Em atividade de revisão, os alunos foram convidados a identificar peculiaridades da Justiça Eleitoral brasileira. Um deles afirmou que sua atuação se limita ao julgamento de conflitos eleitorais, como ocorre ordinariamente com os demais órgãos do Poder Judiciário. Outro sustentou que, além da atividade jurisdicional, a Justiça Eleitoral exerce funções administrativas e possui competências normativa e consultiva previstas no ordenamento eleitoral.

Considerando a estrutura e as funções da Justiça Eleitoral, assinale a alternativa CORRETA:

A) Ambas estão incorretas, pois a organização e a administração das eleições competem exclusivamente ao Ministério Público Eleitoral.
B) A segunda afirmação está incorreta, porque somente o Congresso Nacional possui competência para expedir normas relacionadas ao processo eleitoral, sendo vedado ao TSE editar atos regulamentares.
C) A segunda afirmação está correta, pois a Justiça Eleitoral possui funções jurisdicional, administrativa, normativa e consultiva, dentro dos limites estabelecidos pela Constituição e pela legislação eleitoral.
D) A primeira afirmação está correta, pois a separação dos Poderes impede que órgãos do Judiciário exerçam qualquer atividade administrativa relacionada às eleições.
E) A primeira afirmação está correta quanto ao TSE, mas não quanto aos TREs, pois somente estes exercem funções administrativas no processo eleitoral.

Gabarito das questões objetivas

Questão	Resposta
1	B
2	D
3	A
4	C
5	E
6	B
7	D
8	C